

安全施工协议

甲方（业主）：_____（以下简称甲方）

地址：_____

乙方（租户）：_____XXX有限公司_____（以下简称乙方）

地址：_____营业执照注册地址_____

丙方（施工单位）：_____XX装饰有限公司_____（以下简称丙方）

地址：_____营业执照注册地址_____

施工地点：_____***项目店铺（L101 来伊份）_____

施工时间：_____**年*月*日至**年*月*日_____

施工内容：_____L101 来伊份 店铺进场/拆除施工_____

根据国家相关法律、法规和_____（项目）装修管理的相关规定，为确保施工单位顺利办理进场施工手续，施工期间安全文明施工、维护_____（项目）各项设施设备完好，正常有序的完成装修或改造工程，保证施工质量及维护_____（项目）形象，经甲、乙、丙三方协商，达成以下协议：

一、甲方责任和义务

1. 甲方负责制定相关消防安全管理规定和制度，及时清理和清除乙方租区外的各种消防安全隐患；
2. 甲方应及时为乙、丙方提供各项装修施工配合，乙、丙方需服从甲方的管理；
3. 甲方根据《_____（项目）租户装修手册》，及乙、丙方提交符合甲方要求的装修进场资料办理《_____（项目）装修施工许可证》及《_____（项目）装修施工人员出入证》；
4. 若乙、丙方在施工期间遵守政府相关规定及甲方施工管理，并在本工程结束乙方店铺开业后 31 天内合格完成装修遗留问题的整改，办理好政府规定的经营证照后，甲方收到乙（丙）方书面申请即办理退还施工保证金手续。

二、乙、丙方责任和义务

1. 乙、丙方进场施工前应自行备齐并核实甲方要求的所有装修资料，并提前一个工作日到物业服务中心办理装修施工许可证，及施工人员出入证件；（办证时间：周一至周五 9:30—12:00、13:30—17:00）；
2. 乙、丙方按建筑面积换算交纳装修押金，详见租赁合同；

3. 施工过程中,若乙、丙方施工人员有变动或临时增加施工人员,必须得到甲方物业同意,并办理相应出入证明手续。否则,甲方有权清除或拒绝无证人员,所发生的一切责任由乙、丙方承担,与甲方无关;
4. 乙、丙方应在乙方店铺开业后 31 天内合格完成装修遗留问题的整改。如有违诺,乙、丙方同意将施工保证金作为违约金支付与甲方;
5. 施工人员都持有相关专业有效上岗证件,特别是特种专业上岗证件,并提交上述证件原件及复印件交甲方随时查验并备案;
6. 乙、丙方负责人为施工现场安全责任人,贯彻以“安全第一、预防为主”的安全管理工作方针,建立健全和落实装修施工现场的安全责任制度,确保安全管理有效实施,协调各方施工关系和现场秩序维护;
7. 特种作业时,乙、丙方需共同指定或委托至少 1 名施工现场负责人担任《安全监察员》,保障装修施工安全进行,并到甲方物业管理部申报、培训;
8. 乙、丙方施工现场负责人应协助施工现场安全责任人落实和监督施工现场安全用电、安全施工、安全防火、安全秩序、安全培训、成品保护、人员出入管理等措施,协调各方施工关系和现场秩序维护;
9. 乙、丙方在装修施工现场保证做好各项安全防护措施,每 50 平方米至少配备两瓶有效的 4 公斤干粉灭火器,不足 50 平方米按 50 平方计,设置不少于 2 具灭火器,成组放置。动火作业现场在做好防护措施的同时必须放至有效的灭火器,并有专人看护;
10. 乙、丙方应主动及时清理和清除自身租区施工区域内的各种消防、安全隐患,确保自身区域的安全稳定,并不危害施工区域外_____ (项目)及其他场所的安全稳定;
11. 乙、丙方应在施工现场按甲方要求或规定设置施工围板,围板制作应符合甲方的统一要求,并提前将围板、喷绘方案报甲方审核同意;
12. 施工前乙、丙方应在相应公共区域通道的地面、墙面、电梯、门框等部位做好防护措施,以确保公共物品不受损坏。此条款适用于商场内的装修或其他改造工作;
13. 无论乙方是否将装修工程分包给多个施工单位实施,乙、丙方需对装修现场的施工安全、环境卫生、施工质量、现场人员等承担管理责任,如造成损失应承担_____ (项目)的一切经济损失及政府部门的相关惩罚;
14. 乙、丙方需确保_____ (项目)及相关消防设备、网络、通讯、用电等安全,如因施工失误造成影响或损失,乙、丙方除无条件承担相应的赔偿外,自愿同时按《装修违章处理细则》的标准支付协议违约金予甲方,甲方有权从乙、丙方施工保证金中扣除相应违约金;
15. 乙、丙方须向甲方承担施工人员因违反此协议内容要求或施工期间违章施工,所引起的一切事故而令甲方或第三方损失的经济赔偿和法律责任;
16. 因乙、丙方施工原因造成甲方或第三方的成品损坏,乙、丙方应尽快予以维修恢复,并在约定时间内完成。乙、丙方未按时修复的,甲方有权从乙、丙方施工保证金中扣除相应的成品维修修复费用,并参照

本协议第四部分处以乙、丙方违约金。累计成品维修修复费用及违约金超过乙、丙方施工保证金的，乙、丙方需补交修复费用及违约金差额，并重新到甲方补办施工手续并续交施工保证金。

三、人身及财产保险

1. 乙、丙方须至少购买“建筑安装工程一切险”及“建工团意险(或其他人身伤害险种)”，保险期限应涵盖整个施工期间；
2. 乙、丙方购买的“建筑安装工程一切险”须将甲方列为共同被保险人；
3. 乙、丙方购买的“建筑安装工程一切险”中物质损失部分投保金额根据工程造价确定，第三者责任赔偿限额不低于 100 万，同时附加“交叉责任条款”；
4. 乙、丙方购买的“建工团意险(或其他人身伤害险种)”投保金额根据工程造价确定，其中单人赔偿限额不低于 100 万元，建议购买不记名保险；
5. 乙、丙方须承担与本工程有关或本工程引致的人身伤亡及财产损失的费用、责任、损失索赔、诉讼的法律责任，并须保障甲方免负该等责任；
6. 乙、丙方须对其雇员在工作中的意外或伤亡承担全部赔偿责任；
7. 甲方对乙、丙方任何雇员在工作中的意外或伤亡，皆不承担任何赔偿责任，乙、丙方须保障甲方免负任何有关的赔偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

四、有下列情况之一，甲方除暂停供应乙、丙方施工临时水电之外，乙方须根据合同规定向甲方支付违约金，甲方有权自乙、丙方施工保证金中扣除相应违约金。情节严重者或有三次以上违约的施工单位，甲方有权采取停工整顿并扣除全部施工保证金的措施。

1. 现场垃圾未及时清理，或装修垃圾未实施袋装并且未运至指定的垃圾堆放点；
2. 私自接驳或拆除主系统，含消防水、消防报警、空调、强弱电、给排水等商场设施设备、房屋结构、商场间隔等；
3. 临时用电不规范，存在安全隐患，规范为三级配电，二级保护，可以使用永久插座取电，但禁止使用拖线板，如永久电插座不够，需另接配电箱，；
4. 超出施工申请范围、未按甲方审图意见施工，或擅自更改甲方图纸审批意见或方案；
5. 强行占道施工，不听甲方劝阻；
6. 店铺围板（档）未按甲方要求制作；
7. 未按甲方规定时间作业；
8. 施工人员野蛮施工，侮辱、打骂甲方人员或第三者，情节严重者除罚金外，扭送公安机关处理；
9. 因施工原因造成跑水、停电等事故；

10. 未按甲方指定位路使用公共卫生间、临时取水点、水电接驳点；
11. 未按甲方要求期限整改工程质量；
12. 高空作业未按甲方要求做好安全及有效保护措施；
13. 施工人员随处（包括_____（项目）公共区域及店铺内）大小便、抽烟；
14. 在施工现场使用电饭锅、电水壶、电炉。严禁动用明火燃烧杂物；
15. 其他有损甲方形象、营业秩序、公众安全等的行为；
16. 损坏甲方公共成品且未能在规定时间内予以恢复；
17. 施工期间未采取必要的措施（如未对洞口妥善封堵、未向_____（项目）报备异味粉尘施工）导致粉尘、异味四溢，影响周边租户乃至_____（项目）整体的正常运作；
18. 有违反《_____（项目）租户装修手册》的事项。

五、其他约定

1. 甲、乙、丙三方应经常进行沟通协调，以解决施工现场问题，丙方应接受和配合甲、乙两方对装修施工现场的检查、监督；
2. 乙、丙方在收到甲方违章、违约警告后，违约警告不限于现场整改通知书、邮件、信函等形式，乙、丙方应予以高度重视，并责成相关人员立即纠正和整改，否则甲方有权停止向施工现场供应临时水电；
3. 乙、丙方在收到甲方支付违约金通知后，该通知不限于现场整改通知书、邮件、信函等形式，乙、丙方应予以高度重视，除责成相关人员立即纠正和整改外，应在两日内将相关违约金如数交到甲方财务部门。
4. 乙、丙方应积极配合甲方的现场管理及验收工作，对甲方提出的工程或现场管理意见应按时予以落实或整改到位；
5. 乙、丙方应遵守《消防报审承诺书》，如有违反，除承担承诺中的条款之外，还自愿接受甲方扣留全额施工保证金的违约处理；
6. 乙、丙方在本工程结束乙方店铺开业 31 天内合格完成装修遗留问题的整改后，应在一周内向甲方申请退还施工保证金手续。

为保证本协议书的有效执行，对有违反以上协议约定，或造成消防安全、工程质量事故的，甲方有权追究乙、丙两方的相关法律责任及追讨有关损失，并扣留全额施工保证金。本协议自甲、乙、丙三方盖章后生效，乙/丙方如为自然人的签字生效至施工保证金退还之日终止本协议。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。

甲方（业主）：_____

乙方（租户）：_____



盖章：

(盖公章)

丙方（施工单位）：



(盖公章)

签约日期： 年 月 日